

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3411/2532

ป.พ.พ. มาตรา 386

บริษัท สุมิตรอุดร ก่อสร้าง 1979 จำกัด

เทศบาล เมือง ร้อยเอ็ด กับพวก

โจทก์

จำเลย

พฤติการณ์ของโจทก์ที่เป็นฝ่ายผิดสัญญา และจำเลยที่มีหนังสือเร่งให้โจทก์ดำเนินการต่อไปพร้อมทั้งเสียค่าปรับตามสัญญาแต่แล้วจำเลยกลับมีหนังสือบอกเลิกสัญญาหาได้มีผลทำให้โจทก์กลับกลางเป็นผู้ไม่ผิดสัญญา และจำเลยเป็นผู้ผิดสัญญาหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองชดใช้เงินจำนวน 2,257,411 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 29กรกฎาคม 2523 จนกว่าชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ โจทก์มิได้เสียหายดังฟ้องฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องเคลือบคลุม และขาดอายุความ จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว สำหรับประเด็นที่ว่าจำเลยบอกเลิกสัญญา กับ โจทก์โดยชอบแล้ว หรือจำเลยบอกเลิกสัญญา กับ โจทก์โดยมีเจตนาถ่วงเหนี่ยวให้ โจทก์เสียหายนั้น โจทก์กล่าวอ้างในฟ้องว่าเหตุที่โจทก์ปฏิบัติงานที่จ้างไม่เสร็จภายใน กำหนด เพราะจำเลยไม่ส่งเจ้าหน้าที่ไปกำหนดจุดสถานที่เพื่อให้โจทก์ดำเนินการ ก่อสร้างและอยู่ในระยะเวลาที่มีฝนตกต่อเนื่องกันหลายวัน ศาลฎีกาเห็นว่า ในการปู แอสฟัลต์ติดคอนกรีตถนนตามสัญญานั้นจะต้องอาศัยเครื่องจักรได้แก่ เครื่องปูยาง แต่ปรากฏจากการตอบคำถามค้านทนายจำเลยของนายทรงศักดิ์ ชูตระกูล พยาน โจทก์เองว่าเครื่องจักรที่จะมาทำงานนั้นได้มาติดตั้งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2523 พร้อมจะทำงานจริง ๆ ได้ในวันที่ 24 เดือนเดียวกัน อันเป็นเวลาภายหลังจากที่ครบ กำหนดตามสัญญาแล้ว จึงเป็นที่เห็นได้ว่าแม้ในระหว่างสัญญาถึงฝนจะไม่ตกและเจ้า หน้าที่ของจำเลยได้กำหนดจุดโจทก์ก็ไม่สามารถจะปูแอสฟัลต์ติดคอนกรีตตาม สัญญาได้เพราะไม่มีเครื่องปูยางเนื่องจากเครื่องปูยางติดงานซึ่งโจทก์รับจ้างปูยางแอส ฟัลต์ติดถนนเช่นเดียวกันอยู่ที่จังหวัดยโสธรดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข ปจ.35 จึง มีผลเท่ากับว่าโจทก์มิได้ดำเนินการปูยางแอสฟัลต์ติดถนนจนกระทั่งครบกำหนดตาม สัญญาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2523 โจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยจึงมีสิทธิที่จะ บอกเลิกสัญญาได้ แต่แทนที่จำเลยจะบอกเลิกสัญญากับโจทก์ จำเลยกลับมีหนังสือ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2523 เร่งให้โจทก์รีบดำเนินการและเสียค่าปรับตามสัญญา ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ปจ.34 แต่โจทก์ยังไม่ได้ดำเนินการอะไร จำเลยกลับมี หนังสือลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2523 บอกเลิกสัญญากับโจทก์ดังปรากฏตามเอกสาร หมายเลข ปจ.54 อย่างไรก็ตามการบอกเลิกสัญญาของจำเลยดังกล่าวหาจะมีผลประการใดไม่ เพราะปรากฏว่าต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีคำสั่งให้โจทก์เข้าดำเนินการปู

ยางแอสฟัลต์ติกโดยได้มีการทำบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาดังปรากฏตาม
เอกสารหมายเลข จ.2 และปจ. 59 หลังจากนั้นโจทก์ก็เข้าดำเนินการปูยางแอสฟัลต์ติก
เสร็จสิ้นตามบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา และรับเงินค่าจ้างไปเรียบร้อยแล้ว

พฤติการณ์ของโจทก์ที่เป็นฝ่ายผิดสัญญา และจำเลยที่มีหนังสือเร่งให้โจทก์
ดำเนินการต่อไปพร้อมทั้งเสียค่าปรับ แต่แล้วจำเลยกลับมีหนังสือบอกเลิกสัญญาดังที่
ได้วินิจฉัยมานี้ ศาลฎีกาเห็นว่าหาได้มีผลทำให้โจทก์กลับกลายเป็นผู้ไม่ผิดสัญญา
และจำเลยเป็นผู้ผิดสัญญาไม่"

พิพากษายืน

(ชูเชิด รักตะบุตร-เชียร ยุงทอง-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ